

1500790-57.2021.8.26.0491

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES

Comarca: Rancharia

Foro: Foro de Rancharia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... de busca e apreensão referente a trafico de drogas; que verificaram varias ferramentas sem nota fiscal na casa do réu; o réu não tem emprego, o que gerou suspeita de furto; que algumas vitimas identificam os objetos; o réu já é conhecido nos meios policiais por crimes de receptação; conforme gravação.

A testemunha de acusação Carlos Henrique Armínio Zampieri, policial civil, disse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rancharia

Foro de Rancharia

2ª Vara

Rua Marcílio Dias, nº 615, Rancharia-SP - cep 19600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500790-57.2021.8.26.0491 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500790-57.2021.8.26.0491

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2257718/2021 - DEL.POL.RANCHARIA, 20384816 - DEL.POL.RANCHARIA, 2257718 - DEL.POL.RANCHARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

A JUSTIÇA PÚBLICA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES

Vistos.

DURVAL MOLINA, devidamente qualificado nos autos (fl. 20), foi denunciado e está sendo processado perante este Juízo como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 17 de agosto de 2021, na Rua José Januário da Silva, n. 97, nesta cidade e Comarca de Rancharia, DURVAL MOLINA, qualificado à fl. 20, recebeu e ocultava, em proveito próprio uma marreta, um ponteiro de 40 cm e uma torquesa pequena, bens utilizáveis na construção civil, sabendo serem produtos de crime, pertencentes à vítima Paulo Gomes do Vale. Segundo apurado, na data dos fatos, agentes de segurança cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do denunciado. No local, o DENUNCIADO ocultava uma marreta, um ponteiro de 40 cm e uma torquesa pequena, bens utilizáveis na construção civil, sabendo serem produtos de crime, conforme auto de entrega de fls. 11/12 e avaliação de fl. 22 (fls. 01/02). A denúncia foi recebida em 18 de março de 2022 (fls. 68/69). Regularmente citado (fl. 112), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 122/124)

alegando a defesa que o réu não recebeu ou ocultava os objetos, os quais ali se encontravam somente porque, na ocasião, Mauro, o verdadeiro dono deles, residia com o réu. Requereu a absolvição do réu.

Refutada a hipótese de absolvição sumária, conforme decisão de fls. 126/127.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais em audiência vindo os autos conclusos para sentença.

O Ministério Público, em suma, requereu a condenação; sustentou que há provas da autoria e materialidade; quanto a dosimetria, pediu a aplicação do art. 44 do Código Penal, o réu é primário, regime aberto, conforme gravação.

A defesa, em suma, sustentou que os bens estavam na casa do réu; no termo de declarações o réu disse que eram de Mauro; as testemunhas disseram que Mauro foi apontado como autor do furto; Mauro sustentou às fls. 32 que residiu com sua mãe desde dezembro; pediu a absolvição do réu, conforme gravação.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática da conduta delitiva descrita no artigo 180, caput, do Código Penal.

Não havendo nulidades ou questões de cuja prévia e imediata solução dependa o avanço a essa seara, conheço diretamente o mérito. A pretensão punitiva estatal é IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação que se passa a expor.

O artigo 180, caput, do Código Penal assim descreve o delito: "Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte".

Em que pese o boletim de ocorrência (fls. 05/10), auto de entrega (fls. 11/12) e auto de avaliação (fl. 22), não há provas suficientes para a condenação.

A vítima Paulo Gomes do Vale não foi ouvida em Juízo.

A testemunha de acusação Murilo de Melo Moreno Munhoz, investigador de polícia; disse que cumpriu um mandado de busca e apreensão referente a tráfico de drogas; que verificaram várias ferramentas sem nota fiscal na casa do réu; o réu não tem emprego, o que gerou suspeita de furto; que algumas vítimas identificam os objetos; o réu já é conhecido nos meios policiais por crimes de receptação; conforme gravação.

A testemunha de acusação Carlos Henrique Armínio Zampieri, policial civil, disse que atenderam a ocorrência de busca e apreensão; que foram encontradas várias ferramentas em baixo da cama do réu; que havia na cidade várias ocorrências de furtos na cidade; a vítima reconheceu algumas ferramentas como sendo dele; que o suspeito de praticar os furtos frequentava a casa do réu; que o réu disse apenas que as pessoas deixavam as ferramentas na sua casa, sem informar quem ou a que título, conforme gravação.

O réu Durval Molina não compareceu para ser interrogado em juízo.

Apesar dos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, as provas não esclareceram suficientemente os fatos, não se podendo precisar se o réu foi autor de furto, receptação ou se teria o réu adquirido os objetos de forma lícita, embora sem apresentar nota fiscal.

Os antecedentes do réu são insuficientes para o juízo condenatório, de modo que a dúvida milita em favor do réu, razão pela qual o absolvo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu Durval Molina, RG: 17.488.035, qualificado à fl. 20, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado para atuar em defesa do réu (fl. 114), intimando-o para retirada por meio do acesso eletrônico aos autos digitais do processo no prazo de cinco dias.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, §6º das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Rancharia, 13 de Dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA